

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2320/2537

ธนาคารเชสแมนแฮตตัน เอ็น.เอ

โจทก์

นายกระเชม กัณทมนี

ผู้ร้อง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดซาฮงเอ็นเทอร์ไพรช

กับพวก

จำเลย

นายกระเชม กัณทมนี ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา เพื่อให้ผู้ร้องได้รับความคุ้มครองในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ขอให้ศาลมีคำสั่งงดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไว้จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน(อันดับ 125)

กรณีเป็นชั้นคัดค้านคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

คดีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษายืนตามคำพิพากษาของ ศาลอุทธรณ์ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาด และ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 เป็นบุคคลล้มละลายแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และประกาศขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงาน พินักทรัพย์ว่าทรัพย์สินตามประกาศขายทอดตลาดในวันที่ 27 มีนาคม 2535รวม 47 รายการนั้น เป็นทรัพย์สินของผู้ร้อง ไม่ใช่ทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ขอให้ถอนการยึดทรัพย์ ดัง

กล่าว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดไต่สวนคำร้อง แต่ ผู้ร้องไม่นำพยานมาให้ไต่สวน
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมี คำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นนัดไต่สวน คำร้องของ ผู้ร้องในวันที่
ที่ 21 ตุลาคม 2535ถึงวันนัดไต่สวน ผู้ร้องทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งว่า เมื่อผู้ร้องไม่มีพยานมาสืบให้ได้ข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้อง กล่าวอ้างใน
คำร้อง จึงฟังไม่ได้ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้าง ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 102,101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่พิพาทไว้ใน
ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่พิพาทไว้ใน
ระหว่างฎีกา

(ดุษิต เพชรปลูก-ปรีชา เณลิมวณิชย์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ